

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

מבנה מנהלת המרינה באשקלון

טל': 08-6707100 פקס: 08-6744514

מכרז פומבי דו שלבי 15/2026

**להקמת מאגר של מנהלי פרויקט והתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי
ניהול תכנון וניהול ביצוע ופיקוח על פרויקטי פיתוח של החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ**

תנאים כלליים ותנאים להשתתפות במכרז

מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2026 להקמת מאגר של מנהלי פרויקט והתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון

ונייהול ביצוע ופיקוח על פרויקטי פיתוח של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

1. כללי

- 1.1 החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "**המזמין**" ו/או "**החברה**" ו/או "**החכ"ל**") הינה חברה עירונית המוחזקת במלואה על ידי עיריית אשקלון (להלן: "**העירייה**"), ומשמשת כזרוע הביצועית של העירייה.
- 1.2 החברה פונה בזאת במכרז דו שלבי לקבלת הצעות ממנהלי פרויקטים למתן שירותי ניהול תכנון ו/או פיקוח ושירותי ניהול ביצוע על פרויקטי פיתוח של החברה (להלן: "**השירותים**"). המציעים יידרשו להגיש את ההצעה מטעמם כשהיא מחולקת לשתי מעטפות נפרדות – מעטפה ראשונה תכלול את כל מסמכי המציע לרבות המסמכים המפורטים בסעיף 3 להלן (להלן: "**מעטפת המסמכים**"), ומעטפה שנייה תכלול את הצעת המחיר של המציע למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע לרבות פיקוח על פרויקטים של החברה בהתאם לטופס מספר 1 (להלן: "**מעטפת הצעת המחיר**"). המעטפות יוגשו כשהן סגורות ויסומן על גבם שמם בלבד.
- 1.3 שלבי בדיקת ההצעות יהיו כמפורט בסעיף 9 להלן כאשר המציע אשר הציע את אחוז שכר הטרחה **הנמוך ביותר** יוכרז כזוכה מסגרת, והחברה תכריז על הצעותיהם של עד שבעה מציעים נוספים אשר יסכימו לקבל על עצמם את אחוז ההנחה הזול ביותר שהוצע על ידי המציע האמור.
- 1.4 החברה תבחר במכרז זה בהצעותיהם של עד שמונה (8) משרדי ניהול פרויקטים אשר יעמדו בתנאי הסף, יעמדו ברף הניקוד האיכות המינימאלי הקבוע במסמכי המכרז ואשר יקבלו על עצמם את הצעת המחיר הנמוכה ביותר שתוצע על ידי המציע הזול ביותר, ותחתום עם כל אחד מהם על הסכם מסגרת למתן השירותים.
- 1.5 החברה תעביר מעת לעת, וככל הניתן באופן מחזורי ושוויוני, הזמנות עבודה לקבלת שירותים עבור פרויקטים ספציפיים, ומנהלי הפרויקטים יידרשו להעניק לחברה את השירותים בהתאם להוראות הסכם המסגרת, והוראות הזמנת העבודה. על אף האמור, החברה תהא רשאית שלא לפעול כאמור במקרים של אי שביעות רצון ממתן שירותים שהוענקו/מוענקים על ידי מנהל הפרויקט ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או עומס פרויקטים שהועבר לביצועו, והכל בהתאם לשיקול דעת החברה (מובהר כי אין מדובר על רשימה סגורה של מקרים).
- 1.6 מובהר כי ייתכן ופרויקטים מסוימים יימסרו לביצוע מנהל הפרויקט כשהם בשלבי ביצוע, וזאת כתוצאה מסיום התקשרות עם מנהל פרויקט קודם ו/או מכל סיבה אחרת, ומנהל הפרויקט יידרש להמשיך בליווי הפרויקט החל מן המועד בו יימסר לביצועו וניהולו.
- 1.7 על אף האמור החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפנות לכל ספקי המסגרת שייבחרו לצורך עריכת התמחרות ביניהם למתן שירותים לפרויקט ספציפי, ובמקרה זה יועבר מתן השירותים לספק המסגרת שיציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר. מובהר כי בכל מקרה אחוז שכר הטרחה לא יעלה על אחוז שכר הטרחה של המציעים הזוכים במסגרת מכרז זה.
- 1.8 החברה מבקשת להביא לידיעת משתתפי המכרז כי מנהל הפרויקט יחויב בלימוד חומר הפרויקט מראש, וכי הצעת המחיר שתוגש על ידו תשקף את כל ההוצאות אשר עשויות להיגרם לו כתוצאה מניהול הפרויקט, וכי לא תישמע כל טענה בדבר אי ידיעת פרט כלשהו ו/או נתון כלשהו, ובכל מקרה לא תשולם למנהל הפרויקט כל תמורה נוספת/אחרת אשר נובעת ממתן הצעת המחיר שאינה משקפת את מלוא הנתונים של הפרויקט.

- 1.9 השירותים הנדרשים יכללו, בין היתר, ניהול התכנון, שירותי תכנון מפורט לביצוע, הכנת חומרים למכרז לרבות ליווי ההליך המכרזי, לימוד הפרויקט על כל רכיביו ומרכיביו ושליטה מלאה בכל הפרטים והמסמכים הנדרשים לביצוע המוצלח, מעקב ויישום החלטות החברה וליווי החברה ואורגניה ממועד תחילת הפרויקט ועד להשלמתו ומסירתו לחברה לשביעות רצונה, ניהול ותיאום בין מכלול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, ניהול הפרויקט מול חברות ממשלתיות וחברות שונות כגון: רשות העתיקות, נתיבי גז, קק"ל, רט"ג, הוט, בזק, חח"י וכו', השתתפות וניהול פגישות תיאום ועריכת סיכומי פגישות ומעקב אחר החלטות, אישור תוכניות בקשה להיתר יזמים, הכנת דו"חות סטטוס חודשיים בתבנית יעודית שהחברה תדרוש, פיקוח צמוד על ביצוע הפרויקט, מעקב אחר חשבונות ספקים וקבלנים ואישורם, דיווח חשבונות דרך מערכת ההזמנות של החברה, דיווח חשבונות הפרויקט למוסדות שונים מלבד החברה, ניהול וליווי יזמים, ניהול הפרויקט דרך מערכת אקספונט, פיקוח ובקרה וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות אופציה לניהול וטיפול בשינוי תב"ע, ניהול ופיקוח על האתר בין השלבים השונים ופנייה לגורמי עירייה ליצירת סדר במתחם ושמירה על עבודות הפיתוח שבוצעו (שלב תשתיות ושלב פיתוח) והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות על נספחיו.
- 1.10 מובהר, כי השירותים יינתנו באתרי הפרויקטים השונים, וכן במשרדי החברה, והכל בהתאם לצרכי החברה ושיקול דעתה.
- 1.11 החברה תהא רשאית להורות למנהל פרויקט להעניק את השירותים על פי שלבים שייקבעו על ידה, ובמקרה זה יועברו למנהל הפרויקט הזמנות עבודה בשלבים כאשר בכל שלב תפורט תכולת העבודה הספציפית, ומשך הזמן לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להורות למנהל הפרויקט לבצע את כל השירותים ביחד ו/או לבצע חלק מן השירותים במקביל.
- 1.12 החברה תהא רשאית להורות למנהל הפרויקט לבצע רק חלק מן השירותים, וזאת בין היתר, משיקולי תקציב ו/או אי קבלת אישורים נדרשים ו/או אי קבלת אישור הגופים הרלוונטיים או שיקולי אחרים של החברה, ומנהל הפרויקט לא יהא זכאי לכל תוספת ו/או שינוי בשכר ההסכם.
- 1.13 למען הסר ספק מובהר כי ההתקשרות עם מנהלי הפרויקטים שייבחרו הנה התקשרות מסגרת וכי החברה אינה מתחייבת להעביר למנהל הפרויקט הזמנות עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ולא יהיו למנהל הפרויקט כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם האמור. זאת ועוד, אין בהתקשרות החברה עם מנהל הפרויקט כדי לחייבה להעביר לביצוע שירותים באופן בלעדי, והיא תהא רשאית בכל עת, ומכל סיבה שהיא, להתקשר עם מנהלי פרויקטים אחרים/נוספים.
- 1.14 החברה מבקשת להבהיר כי היא תהא רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות בבקשות לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי דומים שלא באמצעות הליך זה ו/או לפרסם כל מכרז פומבי לקבלת השירותים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא לה כל מחויבות במתן בלעדיות או קדימות לזוכי מכרז זה.
- 1.15 כמו כן החברה מבקשת להבהיר כי העבודות שיימסרו לניהול זוכי מכרז זה אינן מוגבלות בסכום והן יכולות שיהיו בסכומים נמוכים או גבוהים, ולא יהא בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע על ידי המציע הזוכה.
- 1.16 מנהל הפרויקט שיועסק במתן שירותי ניהול ו/או פיקוח פרויקטים על ידי החברה לא יוכל לנהל פרויקטים שיש בינם לבין עיסוקיו האחרים משום ניגוד עניינים. מובהר כי החלטה סופית באם קיים ניגוד עניינים הנו של החברה בלבד, ומנהל הפרויקט יפעל בהתאם להחלטתה.
- 1.17 נציג מנהל הפרויקט אשר יבצע את השירותים בפועל יהא זה אשר הוצג בהצעה למכרז זה, עמד בכל תנאי הסף ואושר על ידי החברה, ובכל מקרה המציע הזוכה לא יהא רשאי להחליפו, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר קבלת אישור החברה מראש ובכתב לגבי עצם ההחלפה ולגבי זהות המחליף. החלטה סופית נתונה לחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

- 1.18 תקופת ההתקשרות עם חברת הניהול הנה לתקופה של שלוש שנים. לחברה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן הזוכים באופן נפרד לתקופות נוספות בנות שנה, או חלק ממנה, וזאת עד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת שש שנים (תקופת ההתקשרות המקורית וכל תקופות האופציה). מובהר כי הארכת ההתקשרות תיעשה לגבי כל זוכה בנפרד ובאופן בלתי תלוי באחר, ועל פי שיקול דעת החברה כאשר השיקולים אשר ינחו אותו בהחלטתה יכללו התייחסות למקצועיות הזוכה, זמינות, טיב ואיכות השירותים שניתנים על ידו וכיוצא בזה.
- 1.19 על אף האמור אם בתום התקופה האמורה טרם הסתיים פרויקט אשר הנו בניהול של מנהל הפרויקט הוא ימשיך בניהולו עד לתום תקופת הבדק. על אף האמור החברה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם מנהל הפרויקט מכל סיבה שהיא בהתראה מראש ובכתב בת 30 ימים.
- 1.20 החברה תהא רשאית לגרוע מן המאגר שיוקם או לסיים את ההתקשרות עם מנהל פרויקט בשל אחד או יותר מן העילות הבאות :

- (1) מנהל הפרויקט הפר את הוראות ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתוך 3 ימים או שהוא הפר אותה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן אותה בתוך 10 ימים.
- (2) מנהל הפרויקט אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע למתן השירותים.
- (3) מנהל הפרויקט העניק שירות לקוי או רשלני או לא מקצועי או בניגוד להוראות נציג החברה.
- (4) מנהל הפרויקט נמצא במצב של ניגוד עניינים או הפר את חובת האמון לחברה.
- (5) מנהל הפרויקט סירב ליטול על עצמו עבודה אשר נמסרה לביצועו.
- (6) מנהל הפרויקט החליף את הנציג מטעמו שאושר על ידי החברה ללא קבלת אישור החברה מראש או לחילופין החליף את מנהל הפרויקט במנהל אחר שלא אושר על ידי החברה או שלא עלה בידו להעמיד מנהל פרויקט שאושר על ידי החברה.

- (7) כל סיבה אחרת אשר לדעת החברה מהווה הפרה של התחייבויות מנהל הפרויקט.
- 1.21 במקרה שבו תתקבל החלטה על גריעת מנהל פרויקט אחד או יותר מן המאגר, תהא רשאית החברה לפנות אל המציעים הבאים בתור ואשר עמדו בכל תנאי הסף על מנת להציע להם להצטרף אל מאגר החברה. זאת ועוד, החברה תהא רשאית בכל עת לפרסם מכרזים נוספים להצטרפות של מנהלי פרויקטים נופסים למאגר זה.

2. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים ביום הגשת ההצעות בכל התנאים הבאים במצטבר :

- 2.1 המציע הנו משרד למתן שירותי ניהול ופיקוח בעל וותק של חמש שנים לפחות, המעסיק (ביחסי עובד-מעביד) לפחות שני (2) עובדים מקצועיים שהנם מהנדסים אזרחיים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או הנדסאי בניין הרשומים בפנקס הטכנאים וההנדסאים.

- 2.2 המציע העניק במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותי ניהול על התכנון ו/או ניהול על הביצוע במסגרת שלושה (3) פרויקטי פיתוח ותשתית בשטח המיועד להקמת מבני ציבור ו/או מתחמי דיור, באמצעות מועסקים מטעמו, וזאת עבור גופים ציבוריים, והפרויקטים עונים על הדרישות הבאות המצטבר :
- (א) שניים מן הפרויקטים היו בהיקף תכנון או ביצוע של 8,000,000 ₪ לפני מע"מ (כל אחד בנפרד).
- (ב) פרויקט נוסף אחר מתוך השלושה היה בהיקף תכנון או ביצוע של 15,000,000 ₪ לפני מע"מ.

- 2.3 מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים בפועל לחברה עונה על כל הדרישות המצטברות שלהלן :
- (א) הנו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית ו/או הנדסאי בניין הרשומים בפנקס הטכנאים וההנדסאים.
- (ב) הנו עובד של המציע (ביחסי עובד-מעביד) לתקופה של 12 חודשים לפחות מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

(ג) העניק במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותי ניהול על התכנון ו/או ניהול על הביצוע במסגרת שלושה (3) פרויקטי פיתוח ותשתית בשטח המיועד להקמת מבני ציבור ו/או מתחמי דיור, באמצעות מועסקים מטעמו, וזאת עבור גופים ציבוריים, והפרויקטים עונים על הדרישות הבאות המצטבר :

- שניים מן הפרויקטים היו בהיקף תכנון או ביצוע של 5,000,000 ₪ לפני מע"מ (כל אחד בנפרד).
- פרויקט נוסף אחר מתוך השלושה היה בהיקף תכנון או ביצוע של 10,000,000 ₪ לפני מע"מ.

מובהר כי המונח "גופים ציבוריים" בסעיפים 2.2 ו-2.3 משמעותו שירותים עבור משרד ממשלתי ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או רשות מקומית ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות ממשלתית ו/או גוף אחר המחויב במכרז מכוח הדין ו/או גוף מתוקצב ו/או נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985. מובהר כי לא יתקבל ניסיון שניתן באופן עקיף לגופים אלה באמצעות צד שלישי, וחובה על המציע לציין פרויקטים שמזמין העבודות הישיר לו ניתנו השירותים היה אחד מן הגופים האמורים.

2.4 הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל שאר תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצא"ב – **אלא אם כן צוין אחרת במפורש.**

3. מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע מכלליות הדרישה האמורה גם :

- 3.1 אישור תקף על היותו של מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית.
- 3.2 קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים.
- 3.3 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף 2.1 לעיל יצרף המציע רשימה על פי הטבלה המצורפת בטופס 4 של העובדים המועסקים ביחסי עובד מעביד על ידי המציע שהנם מהנדסים אזרחיים ו/או הנדסאי בניין הרשום בפנקס המהנדסים או ההנדסאים (שניים לפחות), וכן יש יצרף לגבי כל אחד מהם תעודות רישום בפנקס המהנדסים/הנדסאים.
- 3.4 אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
- 3.5 תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה.
- 3.6 פירוט ניסיונו הקודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף 2.2 לעיל בנוסח טופס 2 וכן חשבונות סופיים חתומים על ידי מזמין העבודות, או לחילופין חשבונות חלקיים בצירוף אישורי מזמין עבודות על סיום העבודות בפרויקט ועל היקפו.
- 3.7 פירוט ניסיונו הקודם של מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים בהתאם לדרישות תנאי סף 2.3 לעיל בנוסח טופס 3 וכן חשבונות סופיים חתומים על ידי מזמין העבודות, או לחילופין חשבונות חלקיים בצירוף אישורי מזמין עבודות על סיום העבודות בפרויקט ועל היקפו.
- 3.8 הצעת המחיר של המשתתף במכרז (טופס מס' 1) – מובהר כי טופס זה יש להכניס למעטפה סגורה ונפרדת מיתר מסמכי המכרז.
- 3.9 אישור ר"ח/עו"ד (טופס מס' 5).
- 3.10 אישור עו"ד המעיד כי הדו"ח הכספי של המציע אינו כולל הערה לגבי הנחת "עסק חיי", וכי המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה והוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן שלא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים (טופס מס' 6).
- 3.11 טופס 7 – תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

חתימת המציע:

3.12 טופס 8 – תצהיר העדר ניגוד עניינים והעדר קרבה.

3.13 טופס 9- תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.

3.14 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

4. מסמכי המכרז:

4.1 המסמכים הבאים לרבות מסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז וביחד יהוו את "החוזה":

מסמך 1		תנאים כלליים ותנאים להשתתפות במכרז
4.1.1	טופס מס' 1	הצעת משתתף המכרז.
4.1.2	טופס מס' 2	טופס פירוט ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף 2.2
4.1.3	טופס מס' 3	טופס פירוט ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף 2.3
4.1.4	טופס מס' 4	פירוט רשימת עובדים ופרטי מנהל פרויקט בהתאם לתנאי סף 2.1
4.1.6	טופס מס' 5	אישור עו"ד/ רו"ח
4.1.7	טופס מס' 6	אישור עו"ד
4.1.8	טופס מס' 7	תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
4.1.9	טופס מס' 8	תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
5.1.12	טופס מס' 9	תצהיר ניגוד עניינים
מסמך ב'		הסכם מסגרת להתקשרות עם מנהל פרויקט
5.1.15	נספח 1	אישור על קיום ביטוחים
5.1.16	נספח 2	כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת
5.1.17	נספח 3	מקבץ נהלים והנחיות (מצורף כקובץ נפרד)

4.2 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם ו/או למוכרם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

4.3 למען הסר כל ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.

5. מסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות במכרז

חתימת המציע:

- 5.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה בכתובת Chakal.co.il.
- 5.2 מציע אשר יהא מעוניין להגיש את הצעתו למכרז וליטול בו חלק, יחוייב בתשלום של 1000 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא לרבות במקרה של ביטול המכרז), שישולם לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. התשלום האמור יהווה גם את דמי ההשתתפות במכרז.
- 5.3 המציעים ידרשו להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה.
- 5.4 באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של החברה ולהגיש את הצעתם על גבי מסמכי המכרז המעודכנים ביותר שיפורסמו על ידי החברה.

6. המועד להגשת ההצעות

- 6.1 על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל ברח' בת גלים 1 נמל המרינה אשקלון עד ולא יאוחר **16/06/2026 בשעה 12:45** (להלן: "**המועד האחרון להגשת הצעות למכרז**").
- תיבת המכרזים תוצב במשרדי החברה ביום 14/06/2026 וביום 15/06/2026 בין השעות 08:30-16:00, וביום 16/06/2026 בין השעות 08:30-12:45 בלבד.
- 6.2 מובהר כי במשרדי החברה תוצב תיבת מכרזים ייעודית למכרז זה שעליה יוטמע מספר המכרז, ובאחריות המציע לוודא כי הוא משלשל את הצעתו לתיבה שעליה יהיה מודפס מספר המכרז הנכון – 15/2026. שלשול ההצעה לתיבת אחרת לא יהווה הגשה כדין, והצעה זו לא תבוא במניין ההצעות שייבדקו.
- 6.3 פתיחת המכרז (פומבית) תערך ביום 16/06/2026 בשעה 13:00, באמצעות אפליקציית זום. קישור יעלה לאתר במסוך למועד.
- 6.4 הצעה שתוגש לאחר המועד ו/או השעה דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
- 6.5 המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

7. אופן הגשת ההצעות

- 7.1 על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד (מקור), בשתי מעטפות נפרדות : מעטפה אחת תכלול את כל מסמכי המכרז וכן את המסמכים המפורטים בסעיף 3 לעיל למעט הצעת המחיר של המציע וייכתב על גביה "מעטפת המסמכים", ומעטפה סגורה נפרדת אליה תוכנס הצעת המחיר של המציע וייכתב על גביה "מעטפת הצעת המחיר". את שתי המעטפות יש להכניס למעטפה שלישית עליה יצוין: "הצעה למכרז מס': 15/2026 " פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף.
- 7.2 מובהר בזאת ולמען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
- 7.3 הגשת הצעה על ידי המציע, תהווה ראייה חלוטה לכך, שהמציע בחן את מלוא מסמכי המכרז, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות ומסכים להם. המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר עם הגשת הצעתו, לרבות, אך לא רק, בגין חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק, טעות וכיו"ב.

- 7.4 בחתימתו על חוברת המכרז ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו ויראו אותו כמי שחתם עליהם.
- 7.5 הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכצהרה כי הוא קרא ובדק את השירותים המפורטים בחוזה, כי הוא מסכים לתוכם.
- 7.6 אין המציע רשאי למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמות הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים.
- 7.7 ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על גבי טופס ההצעה וההסכם, וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז.
- 7.8 לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה החברה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחלופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

8. תוקף ההצעה

- 8.1 ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של 120 (מאה ועשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
- 8.2 המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע על ידו, שלא תעלה על 180 יום נוספים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך.

9. ניהול ההליך הדו שלבי ואמות מידה לבחירת ההצעות הזוכות

- החברה תנהל את בחינת ההצעות בשלושה שלבים כמפורט להלן :
- א. שלב א' – בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף
- 9.1 החברה תפתח את מעטפת המסמכים של המציעים, תבחן את המסמכים שיצורפו על ידי המציעים ותקבע איזה הצעות עומדות בתנאי הסף וצורפו להן כל המסמכים הנדרשים.
- 9.2 החברה תהא רשאית להודיע למציע על אי עמידתו בתנאי הסף בסיום שלב זה או בסיום הליכי המכרז והחלטה על הזוכה – על פי שיקול דעתה הבלעדי.
- ב. שלב ב' – בדיקת איכות המציע ומנהל הפרויקט המוצע מטעמו על פי מסמכים שיוצגו על ידי המציע
- 9.3 מבין ההצעות הכשרות שיעמדו בכל תנאי הסף, תבחן החברה את המסמכים שצורפו על ידי המציעים לפי קריטריוני האיכות הבאים :

קריטריון	מבחני משנה	ניקוד מקסימאלי
פרויקטים מעבר לנדרש בתנאי סף 2.2	כל פרויקט נוסף יזכה ב-5 נקודות עד 15 נקודות מקסימאליות.	30
	היקף פרויקט של מלמעלה מ-25 מלש"ח לפני מע"מ יזכה בניקוד נוסף של 5 נקודות.	
	פרויקט אשר ממומן על ידי רמ"י יזכה בניקוד נוסף של 10 נקודות.	
פרויקטים מעבר לנדרש בתנאי סף 2.3	כל פרויקט נוסף יזכה ב-5 נקודות עד 15 נקודות מקסימאליות.	30

	היקף פרויקט של מלמעלה מ-20 מלש"ח לפני מע"מ יזכה בניקוד נוסף של 5 נקודות. פרויקט אשר ממומן על ידי רמ"י יזכה בניקוד נוסף של 10 נקודות.	
40	התרשמות הועדה ממנהל הפרויקט בהתאם לקריטריון הבאים: 1. מקצועיות – עד 10 נק' 2. ניסיון קודם ורלוונטי והתאמת לפרויקטי הפיתוח המבוצעים על ידי החברה - עד 10 נק' 3. ניסיון בפרויקטים דומים אשר מבוצעים על ידי החברה לרבות הסמכי גג, רמ"י, רט"ג וכיוצא' - עד 10 נק' 4. התרשמות כללית – עד 10 נק'	ראיון עם נציג המציע ונותן השירותים
100		סך הכל

9.4 ניקוד האיכות המקסימאלי תחת שלב ב' יהא 100 נקודות.

9.5 מובהר כי בחינת הקריטריונים שלעיל תיעשה על בסיס המסמכים שיצרף המציע להצעתו.

9.6 מציע אשר לא יקבל ניקוד איכות מינימאלי של 75 נקודות מתוך 100 נקודות אפשריות ייפסל על הסף ולא יעבור לשלב ג'. על אף האמור, החברה תהא רשאית להעביר לשלב ג' מציעים שיקבלו לפחות 70 נקודות מתוך 100 נקודות וזאת במקרים שייקבעו על ידה, ועל פי שיקול דעתה (כגון: מספר מציעים שקיבלו את הניקוד המינימאלי וכו').

ד. שלב ג' – פתיחת מעטפת הצעת המחיר של המציע וקביעת הזוכים במכרז

9.7 המציעים אשר יעמדו ברף ניקוד האיכות המינימאלי הקבעו בסעיף 9.6 לעיל, יעברו לשלב פתיחת הצעות המחיר.

9.8 החברה תפתח את מעטפת הצעת המחיר של המציעים שעברו לשלב ג'.

9.9 הצעת המחיר של המציע: המציע יידרש להציע על גבי טופס 1 את שכר הטרחה המוצע על ידו למתן השירותים כאשר טווח האחוזים אותו ניתן להציע הוא בין 2.5% ועד 3.5% כולל. הצעת מחיר שתחרוג מגבולות אלה לא תתקבל.

9.10 המציעים ידורגו מ-1 ועד 8 לפי אחוז ההנחה שהוצע על ידם כאשר במקום הראשון יוצב המציע עם אחוז שכר הטרחה הנמוך ביותר.

9.11 המציע אשר הציע את אחוז ההנחה הנמוך ביותר יזכה להיבחר כמציע מסגרת.

9.12 החברה תפנה לפי הסדר המפורט בסעיף 9.13 למציעים אשר מנת להציע להם להשוות את הצעתם הכספית למציע הזול ביותר והיא תחזור על הליך זה עד שיהיו בידה שמונה מציעים בסך הכל עם אותו אחוז שכר טרחה.

9.13 למען הסר ספק מובהר כי זוכי מכרז זה יהיו שבעת המציעים אשר ישוו את הצעת המחיר שלהם לזו של המציע הזול ביותר (ללא תלות בציון האיכות שקיבלו תחת שלב ב'), וכן המציע שהגיש את ההצעה הזולה ביותר.

9.14 ככל ויהיו מעל שמונה מציעים שידורגו במקום הראשון (יציעו את אותו אחוז שכר טרחה והוא יהיה הנמוך ביותר), תבחר החברה מביניהם את המציעים אשר קיבלו את ציון האיכות הגבוה ביותר תחת שלב ב'.

ה. כללי

9.15 יובהר כי קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ו/או וועדת האיכות.

9.16 המידע הנדרש לצורך קביעת ניקוד האיכות יובא על ידי המציע. המציע מתבקש לצרף כל מידע ולפרט בכל עניין אשר בעניינו קיימת התייחסות בטבלה שלעיל.

9.17 המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל משתתף - לאחר הגשת הצעה - כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נושא המכרז, וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק לתאגיד את מלוא המידע להנחת דעתו.

9.18 המזמין רשאי אך לא חייב לבדוק את אמינותו של המציע, ושל בעלי שליטה, מנהלים ועובדים בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיו אלו באנשי מקצוע כפי שימצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או מי מטעמו שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל.

9.19 המזמין שומר לעצמו את הזכות להתחשב, ואף לפסול הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון קודם שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגבי חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים.

10. הבהרות ושינויים

10.1 אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו לפנות באמצעות דואר אלקטרוני למשרדי החברה Havharot@chakal.co.il עד ליום 24/05/2026 בשעה 14:00. על השולח לוודא קבלת הפנייה במייל חוזר או בטלפון מס': 08-6707100.

10.2 על המציע לשלוח פנייתו להבהרות על גבי מסמך בקובץ וורד בהתאם לטבלה שלהלן :

תשובת החברה	שאלה/בקשה	סעיף/ מראה מקום (הפנייה לסעיף ולעמוד הרלוונטי)	

10.3 החברה תהא רשאית שלא להשיב להבהרות שלא יוגשו כנדרש בסעיף 10.2 לעיל.

10.4 תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור. החברה תהא רשאית להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה.

10.5 לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

10.6 הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי ההצעה אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

10.7 מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה, ולחתום עליהן.

10.8 המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה.

10.9. המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.

10.10. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים (להלן: "הבהרות") שנמסרו בכתב יחייבו את המזמין, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

11. ביטוחי המציע

- 11.1 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או הביטוחים הנדרשים).
- 11.2 המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בסעיף 5 להסכם למתן שירותים (להלן: "סעיף הביטוח") ובנספח 2 להסכם (להלן: "אישור קיום ביטוחים") במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
- 11.3 מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז וההסכם, ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את אישור עריכת הביטוחים (נספח 2 להסכם) חתום על ידי המבטח כדן (בנוסחו המקורי).
- 11.4 בנוסף להמצאת אישור עריכת ביטוחים, כאמור, מתחייב המציע כי בכפוף לדרישת המזמין בכתב, ימציא לו גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
- 11.5 מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים (נספח מס' 2 להסכם) עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
- 11.6 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח יחתמו על ידי המבטחים, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

12. הסתייגויות

- 12.1 בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן: "הסתייגויות"), רשאי המזמין :

(א) לפסול את הצעת המציע למכרז ;

(ב) לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן ;

(ג) לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד ;

(ד) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה ;

- 12.2 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות לעיל והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

13. הצהרות המציע

- 13.1 הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ובעל הסיווג הקבלני ההולם לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.
- 13.2 על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה.
- 13.3 הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
- 13.4 כן מצהיר המציע כי המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדחות את מועד מתן צו להתחלת העבודה (תחילת העבודות) לתקופה של עד שישה חודשים מהמועד שנקבע לכך במסמכי החוזה מבלי שהדבר יקנה למציע זכות לקבלת פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר ו/או תשלום כלשהו.
- 13.5 בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

14. הודעה לזוכים והתקשרות עמם

- 14.1 המזמין יודיע למציעים הזוכה/ים וליתר המשתתפים, במכתב או בדוא"ל או בפקס, על תוצאות המכרז.
- 14.2 תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור, וימציא/ו את יתר המסמכים והאישורים שעליו/הם להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים, ויחתום/מו על החוזה.
- 14.3 המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם הזוכה/ים במכרז לאחר זכייתו/ם וקודם לחתימת החוזה.
- 14.4 לא חתם הזוכה על החוזה, או חלק מן הזוכים, , כולם או חלקם, ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו, רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז
- 14.5 מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
- 14.6 כמו כן, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפצל את העבודות למספר מציעים כראות עיניו ו/או לבחור במספר מציעים, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה בעניין זה.
- 14.7 אם יחליט המזמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה כולו או מקצתו ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי המזמין.

15. שמירת זכויות

- 15.1 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
- 15.2 החברה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.

16. הוראות כלליות

- 16.1 מבלי לגרוע מזכותה על פי כל דין, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ו/או שאינה תואמת את תנאי המכרז ו/או שתהא בה הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיות כאמור אשר על פי שיקול דעתה יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה ו/או השלמה ו/או בדרך אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, ו/או למסור את כל העבודות או רק חלק מהם לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר, ו/או לפסול כל הצעה בלתי סבירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה החברה להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמור, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו הפגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגות ו/או הסטייה, אלא אם כן החליטה החברה אחרת.
- 16.2 החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן תהא רשאית לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה, ותהא רשאית שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.
- 16.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים במידה שויתור כזה לא יגרום נזק לחברה, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה, ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר.
- 16.4 מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול דעתה והבלעדי של החברה. כן תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול כל הצעה שלפי שיקול דעת ועדת המכרזים תמצא כבלתי סבירה.
- 16.5 לחברה שמורה הזכות להפסיק את עבודתו של הזוכה ו/או להקטין את השירותים על פי הסכם ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא בכל אחד משלבי הפרוקיט מבלי שתהיה לזוכה כל טענה וללא תשלום כל סכום ולא הוצאות אחרות שיהיו לו.
- 16.6 יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם מנהלי פרויקטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- 16.7 אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.
- 16.8 החברה תהא רשאית לדחות כל הצעה של מציע אשר יש לה או לעיריית אשקלון או לרשות מקרקעי ישראל או מבדיקת ניסיון קודם עם מזמיני עבודה אחרים, ניסיון שלילי עמו ו/או עם מי מעובדיו וזאת לאחר מתן זכות שימוע למציע זה.

טופס מס' 1 – ההצעה הכספית של משתתף במכרז

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 15/2026 להקמת מאגר של מנהלי פרויקט והתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע ופיקוח על פרויקטי פיתוח של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

- יש להכניס טופס זה למעטפה סגורה ונפרדת-

אני הח"מ _____, מורשה חתימה מטעם _____ (להלן: "המציע") מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז דו שלבי מס' 15/2026 להקמת מאגר של מנהלי פרויקט והתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע ופיקוח על פרויקטים של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ, ואני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

- אני מצרף נספח זה בשלמותו כפי שהומצא לי על ידי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ כשהוא חתום על ידי, כמו כן חתימתי זו מהווה ראיה להתחייבות מצדי לקבל עלי כל תנאיה של חוברת המכרז מס' 15/2026 על נספחיה בשלמותה לרבות ההסכמים המצורפים לה, כפי שהומצאה לי על ידי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ.
- אני מאשר כי עיינתי והבנתי את האמור לעיל, וכן את כל התנאים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז ואני מתחייב לפעול לפיהם.
- ידוע לנו כי ככל והפרויקט הנו פרויקט אשר ממומן על ידי צד שלישי, לרבות רשות מקרקעי ישראל, מפעל הפיס, משרד התחבורה ועוד, הרי שהתשלום בגין השירותים שיינתנו על ידי יהיה בכפוף לקבתו בפועל אצל החברה מאת הצד השלישי.
- ידוע לנו כי הצעה זו היא הצעה בלתי חוזרת לאחר שעיינתי במסמכי המכרז והבנתי את תכנם.
- סכום הצעתנו הנו כמפורט להלן:

% _____ שכן טרחה מעלות הפרויקט (כהגדרתו בהסכם ההתקשרות).

* יש למלא אחוז שכ"ט בין 2.5% ל-3.5% כולל – לא נתין להציע אחוז שכ"ט מחוץ לגבולות אלה *

- הגשת הצעתנו זו מהווה הסכמה מראש שההסכם שייחתם על ידינו עם החברה לביצוע הפרויקט על פי האמור בחוברת המכרז וביתר מסמכי המכרז המצורפים להצעתנו זו, יהיה הסכם למדידה.

1	תאריך:	
2	שם המציע:	
3	חתימה וחותמת המציע:	
4	על ידי מורשה חתימה מטעמו, מר / גב' _____:	
5	ת.ז./מס' חברה פרטית:	

חתימת המציע: _____

6	כתובת המציע:	
7	טלפון המציע:	
8	טלפון נייד:	
9	פקס המציע:	
10	כתובת דואר אלקטרוני של המציע:	

טופס מס' 2- פירוט ניסיונו הקודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף 2.2 ולצורך ניקוד

האיכות

המציע העניק במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותי ניהול על התכנון ו/או ניהול על הביצוע במסגרת שלושה (3) פרויקטי פיתוח ותשתית בשטח המיועד להקמת מבני ציבור ו/או מתחמי דיור, באמצעות מועסקים מטעמו, וזאת עבור גופים ציבוריים, והפרויקטים עונים על הדרישות הבאות המצטבר :

(א) שניים מן הפרויקטים היו בהיקף תכנון או ביצוע של 8,000,000 ₪ לפני מע"מ (כל אחד בנפרד).

(ב) פרויקט נוסף **אחר מתוך השלושה** היה בהיקף תכנון או ביצוע של 15,000,000 ₪ לפני מע"מ.

יש לפרט כל פרויקט בטופס נפרד ולצרף חשבון סופי מאושר וחתום על ידי מזמין עבודות או חשבון חלקי חתום על ידי מזמין עבודות ואישור מזמין על ביצוע העבודות)

* יש לצרף המלצה לצורך קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה

1.	שם הפרויקט	
2.	שם היזם / המזמין	
3.	היקף כספי נומינאלי (לא כולל מע"מ)	
4.	שנת התחלה שנת סיום	

רשימת ממליצים			תיאור הפרויקט
שם ותפקיד	טלפון	דוא"ל	

טופס מס' 3- פירוט ניסיונו הקודם של מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים בהתאם

לדרישות תנאי סף 2.3

מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים בפועל לחברה העניק במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותי ניהול על התכנון ו/או ניהול על הביצוע במסגרת שלושה (3) פרויקטי פיתוח ותשתית בשטח המיועד להקמת מבני ציבור ו/או מתחמי דיור, באמצעות מועסקים מטעמו, וזאת עבור גופים ציבוריים, והפרויקטים עונים על הדרישות הבאות המצטבר :

- שניים מן הפרויקטים היו בהיקף תכנון או ביצוע של 5,000,000 ₪ לפני מע"מ (כל אחד בנפרד).
- פרויקט נוסף **אחר מתוך השלושה** היה בהיקף תכנון או ביצוע של 10,000,000 ₪ לפני מע"מ.

(יש לפרט כל פרויקט בטופס נפרד ולצרף חשבון סופי מאושר וחתום על ידי מזמין עבודות או חשבון חלקי חתום על ידי מזמין עבודות ואישור מזמין על ביצוע העבודות)

5.	שם הפרויקט	
6.	שם היזם / המזמין	
7.	היקף כספי נומינאלי (לא כולל מע"מ)	
8.	שנת התחלה שנת סיום	

רשימת ממליצים			תיאור הפרויקט
דוא"ל	טלפון	שם ותפקיד	

טופס מס' 4 - פירוט רשימת עובדי המציע בהתאם לדרישות סעיף 2.1 ופרטים אודות מנהל

הפרויקט בהתאם לדרישות תנאי סף 2.3

להלן רשימת העובדים המועסקים על ידי המציע ואשר עונים על דרישות תנאי סף 2.1 :

מס"ד	שם העובד	תאריך תחילת העסקתו אצל המציע	השכלה	מספר שנות ניסיון בניהול ופיקוח	מספר שנות ניסיון בפיקוח בלבד	הערות
1						
2						
3						

יש לצרף לכל עובד את המסמכים הבאים : אישור על רישום בפנקס המהנדסים/הנדסאים. ניתן לצרף קורות חיים, תעודות השכלה והמלצות.

פרטי מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים :

שם פרטי ומשפחה : _____

תאריך תחילת העסקתו אצל המציע : _____

פרטי השכלה : _____

חובה לצרף : אישור על רישום בפנקס המהנדסים, קורות חיים, תעודות השכלה והמלצות.

טופס מס' 5 – אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ _____ ת.ז. _____

עו"ד _____ של _____

שמשדרו ברח' _____

מאשר בזאת כדלקמן:

1. הנני עו"ד/רו"ח של המציע: _____.

2. חתימותיהם של _____ ושל _____ בצירוף/ ללא צירוף חותמת המציע, יחויבו ויזכו אותנו לכל דבר ועניין.

3. כמו כן עפ"י מסמכי היסוד של המציע פעולה של מורשה מטעמו או מי שמונה על ידו יחייבו ויזכו את המציע לכל דבר ועניין.

4. לא ידוע לי על מגבלה שיש בה כדי למנוע השתתפותו של המציע במכרז.

5. השתתפותו של המציע במכרז וקבלת ההתחייבויות הגלומות במסמכי המכרז תואמים את מסמכי היסוד של המציע אשר נוסחו ונרשמו כדין.

ולראיה באתי על החתום:

חתימה

חותמת

חתימת המציע:

טופס מס' 6 – תצהיר המציע ואישור עו"ד

אני הח"מ _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:

1. המציע _____ מצהיר כי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של התאגיד אינו כולל הערה לגבי הנחת "עסק חיי".

2. כמו כן המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

ולראיה באתי על החתום

חתימה

חותמת

אישור – אימות חתימה ע"י עו"ד

אני _____ עו"ד, מאשר כי ביום _____ הופיע בפניי מר _____ נושא ת"ז מס' _____ המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד _____ ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפניי.

טופס מס' 7 - תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:

1. א. אני או "בעל זיקה" אליי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2 ב' בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו – 1976 (להלן: "החוק") לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.
ב. אני או "בעל זיקה" אליי, כמשמעותו לעיל, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של 3 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.
2. אני או "בעל זיקה" אליי כמשמעותו בסעיף 2 ג' בחוק:
א. לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ו – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום").
ב. הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום שנה אחת או יותר לפני תאריך תצהיר זה.
ג. הורשעה בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.
3. אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בחוזה עם החברה הכלכלית לאשקלון.

חתימה וחותמת המציע

אישור – אימות חתימה ע"י עו"ד

אני _____ עו"ד, מאשר כי ביום _____ הופיע בפניי מר _____ נושא ת"ז מס' _____ המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד _____ ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפניי.

טופס מס' 8 – תצהיר העדר קרבה וניגוד עניינים

אני הח"מ, _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

1. תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' 15/2026 שפרסמה החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן – המכרז).
2. א. הנני מצהיר כי **אני** קרובו, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית אשקלון או של מי שכהן כחבר מועצה ב-18 החודשים שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
ב. לעניין זה "קרוב" משמעו – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
3. א. אני משמש כמנהל של תאגיד _____ (להלן - התאגיד) אשר מגיש הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמה.
ב. אין בתאגיד קרוב (כמשמעותו לעיל), סוכן או שותף של חבר מועצה מכהן בעיריית אשקלון או של מי שכהן כחבר מועצה ב-18 החודשים שלפני המועד להגשת הצעות למכרז, אשר יש לו יותר מ-10% מהון או רווחי החברה או שהוא מנהל או עובד אחראי בחברה.
4. אני מצהיר כי אין לי קרוב משפחה, כהגדרתו לעיל, המועסק בחברה הכלכלית לאשקלון.
5. אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, או יתעוררו סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים אעביר את המידע הרלוונטי למחלקה המשפטית החברה ואפעל בהתאם להנחיותיה.

חתימה

אימות חתימה

אני, _____ עו"ד, מאשר כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' _____ ולאחר שהוזהרתי כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

עו"ד,

הערה: כאשר המשתתף במכרז הוא אדם פרטי – יש למחוק את סעיף 3.
כאשר המשתתף במכרז הוא תאגיד – ימחק סעי' 2 וימולא סעי' 3.

חתימת המציע:

טופס מס' 9- תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ _____ מס' ת"ז _____ מגיש הצעתי זו מטעם חברת _____ (שם המציע) מצהיר בזאת כי:

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.
2. אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.
3. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
4. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
5. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
6. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר בהליך זה.
7. אני מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
8. אני מודע לכך כי העונש על תיאום הצעות יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך _____ שם החברה _____ חותמת החברה _____

שם המצהיר _____ חתימת המצהיר _____

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____ שכתובתי _____ והנושא רישיון מספר _____ מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע/הו לפני מר/גב' _____, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' _____ / המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

_____	_____	_____
שם עורך הדין	מס' רישיון	חתימה

מסמך ב' - הסכם להתקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח פרויקטי

פיתוח

שנערך ונחתם באשקלון ביום _____ בחודש _____ 2026

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

בין:

ח.פ. 51-119-130-6

?

בנין המרינה – מתחם המרינה אשקלון

טל: 08-6744505 פקס: 08-6744514

(להלן - "החברה")

מצד אחד;

לבין:

ח.פ. _____

רחוב _____

טל': _____; פקס: _____

(להלן - "הספק")

מצד שני;

הואיל: והחברה פרסמה מכרז מס' 15/2026 להתקשרות מסגרת למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח פרויקטים (להלן: "המכרז" ו"השירותים" בהתאמה);

והואיל: והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרז על סמך התנאים ואמות המידה הקבועים במסמכי המכרז והספק מקבל על עצמו לבצע באופן מלא את השירותים המפורטים בהסכם זה;

והואיל: והחברה מעוניינת להתקשר עם הספק, ביחד עם ספקים נוספים, לקבלת שירותים הנדסיים לניהול פרויקטיים כולל ניהול תכנון הפרויקט (להלן: "הניהול") ובפיקוח צמוד על ביצוע העבודות (להלן: "הפיקוח") (שניהם ביחד יקראו להלן: "שירותי הניהול והפיקוח"), כמפורט בהרחבה להלן;

והואיל: וידוע לספק כי התקשרות זו הנה התקשרות מסגרת וכי החברה תעביר לביצועו מעת לעת, מבלי להתחייב להיקף ו/או לכמות מינימאלית ו/או בכלל, של הזמנות עבודה לביצוע שירותי ניהול ופיקוח לפרויקטים ספציפיים;

והואיל: והספק מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים, הניסיון, המיומנות והאמצעים הפיננסיים בתכנון, ניהול ובפיקוח על ביצוע עבודות בעלי אופי והיקף דומים לעבודות נשוא הסכם זה.

והואיל: והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין החברה לספק ו/או מי מהפועלים מטעמו.

והואיל: והחברה מעוניינת בשירותי הניהול של הספק, והספק מתחייב ליתן שירותי ניהול ופיקוח לחברה, בתנאים הקבועים בהסכם זה להלן;

לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

חתימת המציע: _____

1. כללי:

- 1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. כותרות הסעיפים אינם לצרכי פרשנות, הם נכתבו מטעמי נוחות גרידא.
- 1.3. הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו וייחשבו כאילו נכתבו בגוף ההסכם, ואלו הם :

נספח 1 – אישור על קיום ביטוחים

נספח 2 – נוסח סילוק תביעות והעדר טענות

נספח 3 – מקבץ נהלים

- 1.4. הספק מתחייב לא להעביר את ההסכם לכל גורם שהוא בכל דבר ועניין.
- 1.5. הספק מתחייב להעניק את השירותים באמצעות נציג מטעמו שהוצג על ידו בהצעתו למכרז, ובמידת הצורך באמצעות נציגים נוספים שיאושרו מראש על ידי החברה.

2. הגדרות

"הניהול והפיקוח"

השירותים הנדרשים יכללו, בין היתר, ניהול התכנון, שירותי תכנון מפורט לביצוע, הכנת חומרים למכרז לרבות ליווי ההליך המכרזי, לימוד הפרויקט על כל רכיביו ומרכיביו ושליטה מלאה בכל הפרטים והמסמכים הנדרשים לביצוע המוצלח, מעקב ויישום החלטות החברה וליווי החברה ואורגניה ממועד תחילת הפרויקט ועד להשלמתו ומסירתו לחברה לשביעות רצונה, ניהול ותיאום בין מכלול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, ניהול הפרויקט מול חברות ממשלתיות וחברות שונות כגון: רשות העתיקות, נתיבי גז, קק"ל, רט"ג, הוט, בזק, חח"י וכו', השתתפות וניהול פגישות תיאום ועריכת סיכומי פגישות ומעקב אחר החלטות, אישור תוכניות בקשה להיתר יזמים, הכנת דו"חות סטטוס חודשיים בתבנית יעודית שהחברה תדרוש, פיקוח צמוד על ביצוע הפרויקט, מעקב אחר חשבונות ספקים וקבלנים ואישורם, דיווח חשבונות דרך מערכת ההזמנות של החברה, דיווח חשבונות הפרויקט למוסדות שונים מלבד החברה, ניהול וליווי יזמים, ניהול הפרויקט דרך מערכת אקספונט, פיקוח ובקרה וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות אופציה לניהול וטיפול בשינוי תב"ע, ניהול ופיקוח על האתר בין השלבים השונים ופנייה לגורמי עירייה ליצירת סדר במתחם ושמירה על עבודות הפיתוח שבוצעו (שלב תשתיות ושלב פיתוח) והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות על נספחיו.

"המנהל"

המנכ"ל של החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ או מי שיתמנה על ידו ובשמו למלא תפקיד זה.

"התכניות"

יעודכנו בהתאם לדרישת החברה.

"הסכם הגג"

הסכם הגג לאשקלון שנחתם בתאריך 29.10.2015 וכל תוספת שנחתמה ו/או תיחתם.

"עבודות הפיתוח"

הניהול, התכנון והפיקוח על הביצוע של התשתיות לכל התוכניות הכלולות בהסכם זה.

"ועדת פרויקטים עליונה" –

כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1263 מיום 29.10.12 וכן בהתאם להחלטת מועצה 1429 מיום 29.6.2015 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומן.

"העירייה"

"הרשות המקומית" -

עיריית אשקלון

"רמ"י" -

רשות מקרקעי ישראל

"הגוף המתקצב"

החברה ו/או הגוף אשר מממן את העבודות

"חכ"ל/ "החברה" –

החברה הכלכלית לאשקלון_בע"מ

"הזמנת עבודה" -

הזמנת עבודה חתומה שתועבר לידי הספק ואשר בה יכללו פרטים אודות הפרויקט, תוכנו, משכו, היקפו ושכר הטרחה בגינו

3. שירותי הניהול והפיקוח

בכפוף להוראות הסכם זה, הספק מקבל על עצמו את הניהול, ניהול התכנון והפיקוח על ביצוע כל העבודות המפורטות להלן (להלן: **"העבודות"**), ומתחייב לבצע מטלות אלו בלוח הזמנים שיוגדר על ידי החברה ו/או העירייה ו/או רמ"י ו/או גוף מתקצב אחר ו/או מי מטעמם. העבודות יבוצעו עפ"י התכולה ושלבי העבודה ואבני הדרך שאושרו ע"י רמ"י ו/או הגוף המתקצב בהרשאה התקציבית.

שירותי הניהול והפיקוח יינתנו על ידי נציג הספק המוסמך שאושר על ידי החברה ו/או על ידי כל נציג מוסמך אחר מטעמו שאושר מראש על ידי החברה.

הספק מתחייב לבצע את השירותים על פי הוראות הסכם זה על נסחיו, לפעול בהתאם לכל הנהלים אשר מצורפים כנספח 3 להסכם זה.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי התקשרות זו הנה התקשרות מסגרת וכי החברה תעביר לביצועו מעת לעת, ללא התייחסות להיקף כלשהו ו/או בכלל, הזמנות עבודה לביצוע, והוא יידרש לפעול על פיהן.

להלן פירוט העבודות שיינתנו על ידי הספק:

3.1. סיוע קידום אישור תכניות שטרם קיבלו אישור.

3.2. הכנת תכניות ביצוע מפורטות של עבודות הפיתוח, תיאום תכניות כאמור בין המתכננים והגורמים השונים ואישור תכניות ברשויות התכנון המוסמכות, והכול עם עמידה בתקציב.

3.3. סיוע בהכנת תיקי מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח, כולל קביעת לוחות זמנים, הכנת אומדני ביצוע, עמידה בתקציב, הוצאת מכרזים לקבלנים על פי ההנחיות והנהלים ועל פי הנוסחים שיאושרו על ידי בקרת רמ"י ו/או הגוף המתקצב ובהתאם להוראות תקנות עיריות (מכרזים) והוראות הדין, לרבות סיוע הכנת כל הנספחים והמסמכים הנלווים לחוזים חתימת המציע:

לצורך כך, עריכת סיורי קבלנים, בדיקת הצעות במכרזים, מסירת חו"ד הנדסית לאחר בדיקת המציעים, השתתפות בוועדת מכרזים, וכו'.

- 3.4. הכנת הבקשות להיתרים לכל עבודות הפיתוח ותיאומם מול כל הגורמים הסטטוטוריים, בהתאם לכל דין.
- 3.5. פיקוח צמוד אחר ביצוע העבודות על ידי הקבלנים, ומעקב אחר קיום התחייבויותיהם ביחס לביצוע, לרבות בכל הנוגע לעמידה בלוחות זמנים ובתקציב, התאמה למפרטים ולתוכניות, איכות הביצוע, איכות החומרים, וכו'. בדיקת חשבונות הקבלנים והתאמתם לתנאי החוזה ולביצוע בפועל.
- 3.6. פיקוח פיזי בשטח האתר ונקיטת פעולות כאמור לרבות סיוע לגורמי האכיפה למניעת הסגות גבול, תפיסות ומניעת השלכת פסולת בשטח הפרויקט.
- 3.7. קידום ביצוע עבודות הפיתוח הנדרשות לתחילת בניה ומסירת מגרשים ליזמים, כמפורט בהסכם לפיתוח תשתיות ולתקנון התוכנית בניהול ופיקוח על ביצוע עבודות הפיתוח הנדרשות לצורך אכלוס, עפ"י תיק השיווק כמפורט בתיק האישור, ולצורך קיום כל ההתחייבויות האחרות הקשורות לביצוע הסכם זה, ככל שקיימות או יהיו, כלפי יזמים וכלפי כל גורם אחר.
- 3.8. מעקב תקציבי שוטף וצמוד אחר עמידה במסגרת התקציבית והשוואת עלויות הפיתוח בפועל לאומדנים ולתקציב המאושר, לרבות ניהול תחזיות לתזרים כספי על ציר הזמן לפרויקט וזיהוי צרכי קדם מימון מבעוד מועד.
- 3.9. יובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה, והחברה שומרת על זכותה להוסיף עבודות נוספות במידת הצורך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן פירוט של העבודות המפורטות לעיל:

בשלב תכנון הפרויקט

- 3.9.1. ניהול תכנון הפרויקט באמצעות יועצים: אדריכל, תנועה ופיזי, ניקוז, אינסטלציה, חשמל, תאורה, מיגון, קונסטרוקטור, אדריכל נוף, יועץ גינות והשקיה, אגרונום, אקולוג, כמאי, בטיחות, נגישות, איטום, מיזוג אויר, אלומיניום, תקשוב ומצלמות, קורוזיה, מטבחים, יועץ קרקע, מודד וכו'.
- 3.9.2. בירורים עם החברה לשם קביעת הפרוגרמה והאפיון של העבודה ההנדסית, ביקורים באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו וייצוג החברה בהשתתפות או בלעדיה בברור הפרוגרמה עם המתכננים.
- 3.9.3. ניהול ותאום התכנון בין המתכננים השונים ובין החברה לרשויות והחברות השונות, ובהן: חברת הוט, פרטנר, רשות העתיקות, חברת החשמל, חברת בזק, חברת מקורות, קק"ל, רט"ג, רמ"י ו/או הגוף המתקצב, ולחוף"פ, המשרד לאיכות הסביבה, תאגיד המים, מצוקי ישראל וכו'.
- 3.9.4. עריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית ולמסירת התוכניות, מעקב אחר התקדמות התכנון של המתכננים בהתאם לחוזי התכנון והקפדה על עמידה בלוח הזמנים.
- 3.9.5. קביעת אומדן ראשוני לעבודה הנדסית בשיתוף חברת הבקרה של רמ"י ו/או הגוף המתקצב.

- 3.9.6. זימון המתכננים לישיבות תאום לקבלת דווח על התקדמות התכנון ולבירור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בכל תקופת התכנון, כדי לוודא את השלמת התכנון במועדים הקבועים בחוזי התכנון.
- 3.9.7. השתתפות בבירור ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות הקשורות בתכנון העבודה ההנדסית וביצועה.
- 3.9.8. טיפול אצל הרשויות השונות לקבלת היתר בנייה ומעקב אחרי הטיפול בקבלת ההיתר, עדכון האומדן התקציבי של העבודה ההנדסית בגמר שלב תכנונה הסופי.
- 3.9.9. עדכון האומדן התקציבי של העבודה ההנדסית בגמר שלב התכנון הסופי ומעקב אחרי התכנון המפורט מבחינת האומדן התקציבי בשיתוף חברת הבקרה של רמ"י ו/או הגוף המתקצב. במידה וקיימת חריגה תקציבית יחלו את התכנון מחדש ללא כל תוספת תקציב למתכננים ולמנה"פ.
- 3.9.10. בדיקת התוכניות של המתכננים, כולל בדיקת התאמתן לפרוגרמה שנקבעה ומידת שילובן בתכנון הכולל של כל המתכננים.
- 3.9.11. סיוע בקידום הטיפול בהכנת מפה לצורכי רישום, ובאישורה ברשויות התכנון המוסמכות ואישורה במרכז למיפוי ישראל ככשרה לרישום. היה והמפות לצרכי רישום לא יוכנו ע"י רמ"י ו/או הגוף המתקצב, הרי שהן יוכנו ע"י הרשות המקומית ובמימון רמ"י ו/או הגוף המתקצב.
- 3.9.12. טיפול בהכנת תכניות ביצוע מפורטות של עבודות הפיתוח, תיאום תכניות כאמור בין המתכננים והגורמים השונים ואישור תכניות ברשויות התכנון המוסמכות.
- 3.9.13. דווח לחברה על התקדמות התכנון של העבודות ההנדסיות ועל כל סטייה משמעותית מהאומדן התקציבי תוך מתן הסברים מפורטים למקור הסטייה וסיבתה, תוך שינוי התכנון והתאמה לאומדן התקציבי.

בשלב הכנת החומר לפרסום המכרז

- 3.9.14. במידה ותידרש יציאה למכרז, ביצוע עבודות מותנית בקבלת אישור חשבות רמ"י ו/או הגוף המתקצב לקיום המכרז. הספק יידע את חברת הבקרה של רמ"י או של הגורם המתקצב הרלוונטי בכוונתה להכין מכרז לביצוע העבודות ותדאג לליווי ואישור של חברת הבקרה לכל תהליך הכנת המכרז ולאומדן ביצוע עבודות המכרז.
- 3.9.15. תאום ויעוץ עם החברה והמתכננים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים וכתבי הכמויות.
- 3.9.16. הכנת המפרטים הטכניים המיוחדים לביצוע העבודות הכוללים אופני מדידה מיוחדים למדידת העבודות ההנדסיות, כתבי כמויות ממוחשבים ואומדן כספי סופי על בסיס התוכניות המפורטות.
- 3.9.17. הכנת כל החומר הטכני ועריכתו לצורך פרסום מכרזים שונים לביצוע העבודות.

- 3.9.18. הכנת תיקי מכרזים לביצוע פרויקט/ים, כולל קביעת לוחות זמנים, הכנת אומדני ביצוע, הוצאת מכרזים על פי ההנחיות והנהלים ועל פי הנוסחים שיאושרו על ידי בקרת רמ"י ו/או הגוף המתקצב ובהתאם להוראות תקנות עיריות (מכרזים), לרבות הכנת והמסמכים הנלווים לצורך כך, עריכת סיורי קבלנים וכו' (ללא המעטפת המשפטית).
- 3.9.19. מכרזי ביצוע העבודות יבוצעו בשיטת הנחה מאומדן, המציעים יתחרו על שיעור ההנחה האחידה מאומדן ביצוע העבודות. החברה ורמ"י ו/או הגוף המתקצב שומרים לעצמם את הזכות לשנות את שיטת המכרז.
- 3.9.20. ככל שמכרז כאמור ייכשל, בשל היעדר מציעים, ייערך דיון ובחינה לאומדנים הכלולים במכרז זה, ובמקרה הצורך ובכפוף לאישור חשבות רמ"י ו/או הגוף המתקצב יוחלט על מנגנון חלופי למכרז.
- 3.9.21. עדכון האומדן המשוער של ערך העבודות.
- 3.9.22. בדיקת הצעות של קבלנים.
- 3.9.23. הכנת המלצה הנדסית לוועדת מכרזים.
- 3.9.24. ליווי החברה בכל הקשור לבחירת הקבלן במסגרת המכרז.
- 3.9.25. הספק נדרש לקבלת טופס הזמנת עבודה חתומה ע"י רמ"י ו/או הגוף המתקצב. הטופס כאמור, יהווה תנאי להתקשרות לתכנון או לביצוע הפרויקט כל שהן, או לקבלת שירות כלשהו מספקים הקשור בפרויקט וכן להפעלת ההסדרים התקציביים הנלווים, ע"פ המוגדר בטופס הזמנת העבודה.
- 3.9.26. לאחר קביעת קבלן לביצוע הפרויקט הזוכה וקבלת הזמנה עבודה מחשבות רמ"י ו/או הגוף המתקצב והחברה, הספק יוודא ויעשה את כל הנדרש לקדם חתימה של החברה הסכם עם הקבלן, בגין ביצוע עבודות הפרויקט.

בשלב ביצוע הפרויקט

א. ניהול הביצוע

- 3.9.27. מעקב וניהול אחרי הביצוע של העבודות בהתאם לחוזה עם הקבלן ודיווח לחברה ו/או לבקר רמ"י ו/או הגוף המתקצב על כל סטייה מלוח הזמנים של החוזה כולל מתן הסבר לסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט.
- 3.9.28. קיום ישיבות תיאום קבועות או יזומות עם הקבלנים כולל הכנת סיכום בכתב של הישיבות כולל תיאום ומעקב אחר כל החברות השונות והתמאנתן בלוחות הזמנים של הפרויקט.
- 3.9.29. מעקב אחרי המסגרת התקציבית לצורך שמירתה. עדכון החברה במקרה של סטייה תקציבית כולל ניתוח מקור הסטייה וסיבתה.

3.9.30. מעקב אחרי ביצוע עבודות הפיתוח הנדרשות לתחילת בניה ומסירת מגרשים ליזמים, כמפורט בהסכם לפיתוח תשתיות ולתקנון התוכנית. מעקב אחרי ביצוע עבודות הפיתוח הנדרשות לצורך אכלוס, עפ"י תיק השיווק כמפורט בתיק האישור, ולצורך קיום כל ההתחייבויות האחרות הקשורות לביצוע הסכם זה, ככל שקיימות או יהיו, כלפי יזמים וכלפי כל גורם אחר.

3.9.31. ליווי החברה בכל הליך מול הקבלן כולל ייצוג בבתי משפט.

ב. פיקוח באתר על ביצוע העבודות

3.9.32. פיקוח צמוד אחר ביצוע העבודות על ידי הקבלנים, ומעקב אחר קיום התחייבויותיהם ביחס לביצוע, לרבות בכל הנוגע לעמידה בלוחות זמנים, התאמה למפרטים ולתוכניות, איכות הביצוע, איכות החומרים, וכיו"ב. בדיקת חשבונות הקבלנים והתאמתם לתנאי החוזה ולביצוע בפועל.

3.9.33. פקוח פיזי מקצועי קבוע ומתמיד, יום-יומי בכל שעות הפעילות של הקבלן על ביצוע מדויק של העבודה כולל ניהול יומן עבודה על פי החוזה עם הקבלן. כולל תיאום ומעקב אחר כל החברות השונות והתמאמן בלוחות הזמנים של הפרויקט.

3.9.34. פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים של החוזים ופיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר ובבתי המלאכה.

3.9.35. פיקוח על התקדמות ביצוע העבודות באתר ובבתי המלאכה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו עם הקבלן.

3.9.36. השתתפות בישיבות תיאום בין המתכננים החברה והקבלן.

3.9.37. מתן הסברים לקבלן בקשר לביצוע העבודות.

3.9.38. מעקב תקציבי שוטף וצמוד אחר עמידה במסגרת התקציבית והשוואת עלויות הפיתוח בפועל לאומדנים ולתקציב המאושר, לרבות ניהול תחזיות לתזרים כספי על ציר הזמן לפרויקט וזיהוי צרכי קדם מימון מבעוד מועד.

3.9.39. הספק מתחייב ליתן דיווח תקופתי שוטף בלוחות זמנים ובמתכונת שתקבע החברה ורמ"י ו/או הגוף המתקצב, ודיווחים מיידיים בכל מקרה של חריגה או סטייה מהתוכניות המפורטות, מהמפרטים, מהאומדנים, מהתקציב המאושר, מתכולת הזמנה חתומה ו/או מלוחות הזמנים שנקבעו.

3.9.40. דווח שוטף לחברה ולרמ"י ו/או הגוף המתקצב על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע על פי לוח הזמנים והמצב התקציבי על פי הביצוע בפועל באתר.

3.9.41. קבלת העבודות בשיתוף עם המתכננים לאחר סיום עבודות הקבלן כולל רישום התיקונים וההשלמות הנדרשים מהקבלן לאור הקבלה כאמור ופיקוח על ביצועם.

חתימת המציע:

3.9.42. קבלה סופית של העבודות לאחר ביצוע התיקונים.

3.9.43. מסירת עבודות הפיתוח לצדדים שלישיים בשלבים, עד למסירתן הסופית והעברת האחריות להמשך אחזקה.

3.9.44. בדיקת עבודות הפיתוח והתיקונים במשך כל תקופת הבדק.

ג. ביקורת חשבוניות

3.9.45. בירור תביעות הקבלנים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזי הבנייה או לתשלומים הנוספים שלא הותנה עליהם בחוזה העבודה ככל שישנם.

3.9.46. בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר כפי שנרשמו בפנקסי העבודה ו/או הרשומות בתוכניות הביצוע ובכפיפות לתנאי החוזה עם הקבלן וסיכום הכמויות עם הקבלן.

3.9.47. ניתוח תמחירי לתביעות הכספיות של הקבלן והגשתן לאישור החברה.

3.9.48. בדיקה ואישור של החשבוניות החלקיים ו/או הסופיים של הקבלן.

4. הצהרות הספק

4.1. הספק מצהיר ומתחייב לבקר באתרים בהם יבוצע הפרויקט וללמוד היטב התנאים הפיזיים, הטופוגרפיים, הגיאוגרפיים וכיוצ"ב על מנת לבצע את שירותי הניהול והפיקוח ביעילות, באופן מיטבי וברמה מקצועית גבוהה כנדרש מספק מקצועי.

4.2. הספק מצהיר ומתחייב ללמוד את התוכניות התנאים והדרישות של הפרויקטים וכיוצ"ב על מנת לבצע את שירותי הניהול והפיקוח ביעילות, באופן מיטבי וברמה מקצועית גבוהה כנדרש מספק מקצועי. לא תישמע מאת הספק כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה לקבלת תמורה נוספת/אחרת בשל אי למידת החומר ו/או הנתונים ו/או הפרויקט וכי באחריות המלאה והבלעדית לנתח את כל המידע הדרוש לו לשם מתן השירותים בצורה מטיבית ובתמורה שהוצעה על ידו.

4.3. הספק מצהיר כי בינו ולכל מי שבא מכוחו ומטעמו לבין החברה לא ישררו יחסי עובד - מעביד אלא יחסי מזמין עבודה - קבלן עצמאי ושהסכם זה הינו מכוח חוק חוזה קבלנות.

4.4. הספק מצהיר, כי הוא בעל הידע, הכישורים, המיומנות והאמצעים הכספיים לביצוע שירותי הניהול והפיקוח והוא מתחייב לבצעם ברמה מקצועית מעולה כפי שמצופה מספק וותיק ומנוסה בפרויקטים דומים ברמה ובהיקף של הפרויקט נשוא הסכם זה;

4.5. בכל הנוגע לשירותי הניהול והפיקוח יופיע הספק כיועצה הטכני של החברה.

4.6. הספק לא יקבל כל החלטה המטילה על החברה התחייבויות כספיות ו/או אחרות, אלא לאחר קבלת הסכמתה מראש ובכתב מאת החברה.

חתימת המציע:

- 4.7. הספק מתחייב בזה, כי במשך כל ההתקשרות עפ"י הסכם זה ימנע מלבצע כל עבודה שהיא, שעלול להיות בה משום ניגוד אינטרסים עם שירותי הניהול, התכנון והפיקוח ו/או עם המטלות האחרות שהוא מבצע עבור החברה, בהתאם להסכם זה.
- 4.8. ידוע לספק כי השירותים יינתנו באתרי הפרויקטים השונים, וכן במשרדי החברה, והכל בהתאם לצרכי החברה ושיקול דעתה.
- 4.9. ידוע לספק כי החברה תהא רשאית להורות למנהל פרויקט להעניק את השירותים על פי שלבים שייקבעו על ידה, ובמקרה זה יועברו למנהל הפרויקט הזמנות עבודה בשלבים כאשר בכל שלב תפורט תכולת העבודה הספציפית, ומשך הזמן לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להורות למנהל הפרויקט לבצע את כל השירותים ביחד ו/או לבצע חלק מן השירותים במקביל.
- 4.10. ידוע לספק כי החברה תהא רשאית להורות למנהל הפרויקט לבצע רק חלק מן השירותים, וזאת בין היתר, משיקולי תקציב ו/או אי קבלת אישורים נדרשים ו/או אי קבלת אישור הגופים הרלוונטיים או שיקול אחר של החברה, ומנהל הפרויקט לא יהא זכאי לכל תוספת ו/או שינוי בשכר ההסכם.
- 4.11. ידוע לספק כי התקשרות זו הנה התקשרות מסגרת וכי החברה אינה מתחייבת להעביר למנהל הפרויקט הזמנות עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכלל, ולא יהיו למנהל הפרויקט כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם האמור. זאת ועוד, אין בהתקשרות החברה עם מנהל הפרויקט כדי לחייבה להעביר לביצועו שירותים באופן בלעדי, והיא תהא רשאית בכל עת, ומכל סיבה שהיא, להתקשר עם מנהלי פרויקטים אחרים/נוספים.
- 4.12. ידוע לספק כי נציג מנהל הפרויקט אשר יבצע את השירותים בפועל יאושר מראש על ידי החברה והיא תהא רשאית לדרוש מאת המציע הזוכה להחליף את מנהל הפרויקט מכל סיבה שהיא, והמציע הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להוראות החברה.

5. אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח

- 5.1. מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על הספק בלבד ולפיכך אישוריה של החברה למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי הספק על פי חוזה זה לא ישחררו את הספק מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים ו/או מסמכים כאמור.
- 5.2. הספק מקבל על עצמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, הן אלה הנדרשים על פי כל דין והן אלה הנדרשים בנסיבות מתן השירותים, ושמטרתם למנוע הפסד כספי ו/או נזק, לגוף או לרכוש, לעובדיו ולכל מי מטעמו, לחברה, לעובדיה, לכל אדם מטעמה וכן לכל צד שלישי.
- 5.3. הספק יהיה אחראי כלפי החברה לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד לרבות הפסד כספי מכל מין וסוג, אשר יגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו, עקב מעשה ו/או מחדל, טעות או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו.
- 5.4. הספק יהיה אחראי בלעדית לאבדן ו/או לנזק מכל מין וסוג שיגרם לציוד המשמש אותו במתן השירותים. הספק פוטר את החברה מאחריות לנזקים כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
- 5.5. הספק פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות הספק כאמור לעיל ומתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או תביעה ו/או סכום שיחויבו לשלם, שהאחריות לגביהם מוטלת על הספק על פי חוזה זה ועל פי כל דין, ובכלל זה הוצאות משפטיות סבירות ושכ"ט עו"ד. החברה תודיע לספק על קבלת תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן, על חשבונו.
- 5.6. החברה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת, סכומים אשר נתבעים מהחברה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או על פי כל דין.

חתימת המציע:

5.7. מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הספק לבטח על חשבוננו ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת החוזה וכל עוד קיימת אחריות שבדין, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים המצורף לחוזה זה כנספח 1 (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"), המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

5.8. עם קבלת הזמנת עבודה ראשונה ימציא הספק את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית בישראל. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בחוזה. הספק ישוב ויצג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלופתו של חוזה זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה.

5.9. בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את התנאים הבאים:

5.9.1. שם "המבוטח" בפוליסות הינו – הספק ו/או החברה, בהתאם להרחבי השיפוי כדלקמן:

5.9.2. "החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי: החברה הכלכלית לאשקלון לרבות עיריית אשקלון ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.

5.9.3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את החברה היה ותיתבע בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.

5.9.4. ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.

5.9.5. ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את החברה היה ותיתבע בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.

5.9.6. ביטוח אחריות מקצועית – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת ביצוע השירותים המקצועיים לחברה.

5.9.7. חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות, אולם אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין.

5.9.8. הביטוח יכסה את אחריותו של הספק על פי דין ואחריותו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של הספק ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

5.9.9. סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 100,000 ₪.

5.9.10. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

5.9.11. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לחברה הודעה בכתב, ע"י הספק ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

5.9.12. כל סעיף בפוליסות הספק (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי הספק כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה וכלפי מבטחיה, ולגבי החברה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הספק זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981. למען הסר ספק, מבטחת הספק מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי החברה וכלפי מבטחיה.

5.10. החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח לחברה והספק מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש החברה בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.

5.11. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על-פי חוזה זה או על-פי כל דין.

5.12. הספק יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החלה בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם לחברה עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי מטעמו, שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הספק, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

5.13. הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה יהא הספק אחראי לנזקים שיגרמו לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.

5.14. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובטופסי האישור על קיום ביטוחים, היה וניתנה הרשאה בהסכם להעסיק קבלני משנה, הספק יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לעמוד בהוראות האחריות והשיפוי בחוזה זה ולערוך ולקיים את הביטוחים בהתאם לתנאי והיקף ההתקשרות עימם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין, למען הסר ספק האחריות הבלעדית בקשר לקבלני המשנה מוטלת על הספק.

6. תקופת ההתקשרות

- 6.1. הסכם זה ייכנס לתוקפו החל ממועד חתימתו לתקופה של שלוש שנים, קרי מיום _____ ועד ליום _____ (להלן: "תקופת ההתקשרות").
- 6.2. במהלך תקופת ההתקשרות תעביר לחברה לניהול מנהל הפרויקט את הניהול ו/או הפיקוח על פרויקטים אשר ייקבעו על ידה וזאת בהזמנת עבודה ספציפית חתומה על ידי הנציג המוסמך מטעם החברה.
- 6.3. בתום תקופת ההתקשרות תהא רשאית החברה להאריך את תקופת ההתקשרות עם מנהל הפרויקט בשלוש תקופות נוספות בנות שנה, או חלק ממנה ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת שש שנים (תקופת ההתקשרות וכל תקופת האופציה). מבלי לגרוע מן האמור אם החליטה החברה שלא להאריך את תקופת ההתקשרות ואולם בסיומה טרם הסתיים פרויקט מסוים אשר נמצא בניהולו של מנהל הפרויקט – ימשיך מנהל הפרויקט במתן השירותים עד לתום תקופת הבדק של אותו הפרויקט.
- 6.4. על אף האמור, החברה תהא רשאית להודיע למנהל הפרויקט בכל עת על סיומו המוקדם של ההסכם, ובמקרה זה תסתיים תקופת ההתקשרות עמו לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת הודעה בכתב על כך. החברה תהא רשאית להודיע למנהל הפרויקט על סיום ההתקשרות עמו לגבי כל הפרויקטים אשר נמצאים בניהולו או חלק מהם ולמנהל הפרויקט לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
- 6.5. החליטה החברה על סיום ההתקשרות עם מנהל הפרויקט יעביר מנהל הפרויקט את כל החומרים הנוגעים לפרויקט לחברה ו/או למי שהיא תורה לו על כך.

7. התמורה

- 7.1. תמורת שירותי הניהול התכנון והפיקוח בעבודות התשתיות, ויתר התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, תשלם החברה לספק שכר טרחה בשיעור של _____ מערך הפרויקט (להלן: "התמורה").
- 7.2. יובהר כי התמורה כוללת ניהול מלא לכלל המתכננים והיועצים השונים, כמפורט לעיל: אדריכל, תנועה ופיזי, ניקוז, אינסטלציה, חשמל, תאורה, מיגון, קונסטרוקטור, אדריכל נוף, יועץ גינון והשקיה, אגרונום, אקולוג, כמאי, בטיחות, נגישות, איטום, מיזוג אוויר, אלומיניום, תקשוב ומצלמות, קורוזיה, מטבחים, יועץ קרקע, מודד וכו'.
- 7.3. יובהר כי ערך הפרויקט יקבע לפי סכום ההרשאה/הזמנה המאושרת וחתומה על ידי הגורם המממן.
- 7.4. "ערך הפרויקט" לצורך חישוב התמורה יהיה כדלקמן:
- 7.4.1. עבור ניהול התכנון – על פי אומדן שיוכן על ידי המתכנן/מנהל הפרויקט ויאושר על ידי החברה.
- 7.4.2. עבור ניהול הביצוע – כל התשלומים אשר יגיעו לקבלנים וספקים ללא יוצא מהכלל, עד להשלמה סופית של הפרויקט, כולל התייקרויות, פרמיות ותשלומים אחרים כל שהם – בכפוף לאמור להלן.

7.5. לצורכי חישוב שכר הטרחה לא יכללו בערך הפרויקט התשלומים עבור הקרקע, תשלומים לרישוי, תכנון, חברת חשמל, בזק, הוט, רשות העתיקות, מקורות, תאגיד המים, העתקות שמש, והוצאות כלליות של המזמין שאינם קשורים בקבלנים ובספקים. תשלום אגרות והיטלים, תשלום קנסות ו/או פיצויים ו/או הפרשי ריבית ו/או חיובים עפ"י דין החורגים מהסכומים הנקובים בחוזים, תשלומים לרשויות ולעורכי דין.

7.6. החברה תשלם את התמורה לספק בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן :

ניהול התכנון		
1	בסיום תכנון מוקדם	5%
2	בסיום תכנון מפורט	10%
3	עם הגשת תוכניות לביצוע או הכנת תיק מלא למכרז או חתימת החברה על הסכם ביצוע עם הקבלן – לפי המוקדם מביניהם	5%
סך הכל		20%
ניהול הביצוע		
	בהתאם לחשבונות קבלן	עד 70%
	במועד המסירה	5%
	במועד סיום תקופת הבדק	5%
סך הכל		80%

7.7. במקרה בו האומדן יוכן על ידי מנהל הפרויקט, ללא צורך בתכנון מפורט על ידי מתכנן, יהיה זכאי מנהל הפרויקט לתשלום פאושלי כמפורט להלן. תמורה זו תהא במקום תשלום עבור ניהול תכנון, והיא תשולם לאחר קבלת אישור החברה לאומדן העבודות.

אומדן עבודות עד 10 מלש"ח (כולל) לפני מע"מ – תשלום שכר טרחה חד פעמי של 5,000 ₪ לפני מע"מ.
אומדן עבודות מעל 10 מלש"ח לפני מע"מ – תשלום שכר טרחה חד פעמי של 7,500 ₪ לפני מע"מ.

7.8. מובהר למען הסר ספק כי התמורה הנקובה דלעיל כוללת, בין השאר, כל תוספת ו/או התייקרות ו/או הצמדה והצדדים קבעו אותה לאחר שבחנו את היקף העבודות ומשך הזמן לביצוען והיא סופית ביחס לעבודות הנקובות בהסכם זה.

7.9. כל תשלום מהתשלומים האמורים לעיל ישולמו לספק ע"י החברה תוך 45 יום מיום אישור החשבון של הספק על ידי החברה ותמורת חשבונית מס כחוק. מועדי התשלום בחברה הם אך ורק ב- 15 ו/או ב- 30 לחודש.

7.10. מוסכם בזאת, שכל ההוצאות הכרוכות בביצוע שירותי הניהול והפיקוח בהתאם להסכם זה, יחולו על הספק, למעט הוצאות הדפסת המסמכים והתכניות אשר יחולו על החברה וישולמו ישירות ע"י החברה למכון מאושר ע"י החברה וכן כל בדיקות המעבדה ובדיקות האיכות.

7.11. החברה רשאית לפצל את התכנון והביצוע של הפרויקט כולו לתתי פרויקט ולבצע את הפרויקט כולו בשלבים, וזה על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של פיצול כאמור, החברה תשלם את התמורה הנקובה בסעיף התמורה על פי ערך כל תת-פרויקט בנפרד ועל פי התקדמות התכנון, המכרז והביצוע של אותו תת-פרויקט.

8. היקף הפרויקט

8.1. **שינויים פנימיים בתקציב.** אם בעקבות התקדמות התכנון ו/ או תוצאות מכרזי הבצוע ו/או שינויים במדדים השונים (התייקרויות) יתברר שהעלויות של עבודות פיתוח בפועל שונות מהתקציב המאושר, יפעלו הצדדים ספק/ רמ"י ו/או הגוף

המתקצב / חברה בהסכמה לעשות כל אשר ביכולתם לתיקון התקציב המאושר, באמצעות שינויים פנימיים בין הסעיפים השונים בתקציב וכמקובל במקרים דומים.

8.2. **הגדלת התקציב המאושר.** לא נמצאה הדרך לתיקון התקציב המאושר, לרבות ע"י שימוש בתקציב הבצ"מ, יפעלו הצדדים בהסכמה לתיקון סך תקציב הפרויקט ולהגדלת מימונו על ידי רמ"י ו/או הגוף המתקצב, תוך בדיקת הנתונים ע"י חברת הבקרה של רמ"י ו/או הגוף המתקצב ובכפוף לאישור ועדת הפרויקטים של רמ"י ו/או הגוף המתקצב.

8.3. מובהר כי שינויים בתקציב הפרויקט לרבות הגדלת תקציב במידת הצורך, כפופים לאישור ועדת פרויקטים עליונה ויערכו בהתאם לנוהלי רמ"י ו/או הגוף המתקצב לרבות לענין אישור חשב רמ"י ו/או הגוף המתקצב.

8.4. ככל שתאושר הגדלת התקציב כאמור בסעיף 8.3 והחכ"ל תהא זכאית לתוספת בדמי הניהול, הספק וצוות התכנון יהיו זכאים לדמי ניהול ותקורות בהתאם.

8.5. יחד עם זאת, חל איסור לחרוג מהמסגרת התקציבית. הספק יעדכן את החברה במקרה של סטייה תקציבית כולל ניתוח מקור הסטייה וסיבתה. במידה ותתקיים חריגה מהמסגרת התקציבית, יפעלו הצדדים בהתאם לאמור בס"ק 8.2 – 8.3 לעיל.

8.6. במידה שהחברה תחליט על ביצוע של חלק מהפרויקט ו/או במקרה שהחברה תחליט מכל סיבה שהיא, על ביטול ו/או הפסקתו, ישולם לספק החלק היחסי עבור שירותי הניהול והפיקוח שבוצעו בפועל. קביעת ערך הניהול לשיקול דעת והחלטת החברה בלבד. קביעת ערך הפיקוח בהתאם להיקף חשבון הביצוע ליום ההחלטה והמאושר על ידי החברה כולל קיזוז מקדמות או תשלום על חשבון לקבלן אספקת חומרים או מסיבה אחרת.

8.7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של ביטול ו/או צמצום העבודה מכל סיבה שהיא, לא יהיה הספק זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא, מכל מן וסוג, לרבות פיצוי בגין אבדן רווחים למעט התמורה בגין שלב העבודה שאושר ובוצע בפועל, ולהחלטת החברה בלבד.

9. הסבת ההסכם

9.1. מוסכם בזאת, כי הסכם זה הינו הסכם אישי עם הספק, ואסור לו להמחות ו/או להעביר בכל צורה שהיא את זכויותיו ו/או את חובותיו עפ"י הסכם זה, כולן או חלקן, ו/או להעביר את ביצוע שירותי הניהול והפיקוח כולם או מקצתם לאחר, אלא אם כן קיבל אישור מאת החברה מראש ובכתב.

9.2. מוסכם בזאת, כי הסכמת החברה להעברת זכות או חובה כאמור לעיל, לא יפטרו את הספק מאחריותו המלאה והכוללת כלפי החברה, עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

10. דו"חות, סיכומי ישיבות ויומני עבודה

10.1. כל המטלות ינוהלו במערכות של החברה כגון אקספונט, קלאוד ועוד

10.2. הספק יכין סיכום בתום כל ישיבה שתתקיים בקשר לניהול, תכנון ולפיקוח הפרויקט, בטופס הסטנדרטי של החברה לרישום סיכומי ישיבה ויצוין בכול מטלה מי אחראי לביצועה ולוח הזמנים להשלמתה.

10.3. הספק יבצע מעקב אחר ביצוע המטלות עד לגמר מושלם.

10.4. הספק ירשום וינהל יומן עבודה יומי, בטופס הסטנדרטי של החברה או של הקבלן בהתאם להחלטת החברה, למילוי יומני עבודה ויקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים ביומן. יומני עבודה יהיו ממוחשבים ולאחר חתימתם על ידי הספק והקבלן, יסרקו וישמרו בקובץ Pdf.

- 10.5. הספק ינהל ויערוך בדיקה ללוחות הזמנים ויוודא עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט.
- 10.6. באחריות הספק לדרוש ולקבל מהקבלן המבצע לוח זמנים ממוחשב בתוכנה "פרויקט" ועדכונה בתוכנת אקספונט . בנוסף הכנת לוחות זמנים לפרויקט כולל תכנון, הוצאת היתר, התחייבויות יזמים, חברות שונות, ביצוע בשלבים וכו' באחריות הספק לערוך דו"ח חודשי מפורט לתכנון, תקציב, ניהול, פיקוח וכו' .
- 10.8. הספק ינהל את תקציב הפרויקט בדו"ח "אקסל" (או בכל תוכנה שהחברה תדרוש) ובו ירשום התקציב הקיים לביצוע העבודות, ההוצאות השוטפות, היתרות המשוערות להשלמת ביצוע העבודות והחריגות מהתקציב לפי סעיפי עבודות הביצוע. הספק ימציא לחברה דו"ח ניצול התקציב פעם בחודש לפחות ובכל פעם שיידרש, או בכל מקרה של חריגה בלתי צפויה שנדרשת אישור מוסדות החברה.
- 10.9. הספק יצרף לכל חשבון ביצוע/תכנון/שיאושר על ידו פקודת תשלום חתומה על ידו ועל ידי קבלן/יועץ דורש החשבון, דו"ח ובו הסבר מפורט לכל חריגה מהכמות החוזית, לפי סעיפי כתב הכמויות.

11. רכוש החברה

המסמכים, התכניות, החוזים, המפרטים וכל מסמך הנוגע לשירותי התכנון והפיקוח אשר ניתנו ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו, יהיו רכוש של החברה. החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש עפ"י שקול דעתה בהתאם לצרכיה. המסמכים המקוריים יישארו בידי החברה.

12. ביטול ההסכם

- 12.1. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, הסכם זה יבוטל באחד מן המקרים שיפורטו להלן :
- 12.1.1. הפסקת התכנון ע"י החברה - במקרה כאמור הסכם זה יבוא לידי סיום, ויחלו הוראו סעיף 7 בהתאמה. החברה לא מחויבת להציג טענות כלפי הספק.
- 12.1.2. הפרת ההסכם - ע"י הספק, במקרה הנ"ל יחולו הוראות סעיף 12.2.
- 12.2. בכל המקרים שיפורטו להלן, ייחשב הספק כמפר את ההסכם באופן שיזכה את החברה, נוסף לכל התרופות האחרות להם היא זכאית לפי החוק, לבטל את ההסכם ולהפסיק את שירותי הספק לאלתר, ולהשלים את השירותים בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה, ולהשתמש לצורך כך בכל המסמכים הקשורים לתכנון, אשר הוכנו ע"י הספק, וזאת ללא כל תשלום נוסף ו/או תמורה ו/או פיצוי, כדלקמן :
- 12.2.1. הוטל על נכסי הספק עיקול ולא הוסר תוך 30 ימים.
- 12.2.2. הספק הוכרז כפושט רגל ו/או כי נכסיו כונסו ו/או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או תכנונית.
- 12.2.3. אם יתרשל בביצוע תפקידו ו/או יסתלק מביצוע החוזה ו/או גרם לעיכוב בביצוע העבודה ו/או לא עדכן חריגה בתקציב ו/או יפגר בביצוע החשבון, כך שהדבר יגרום להפרה צפויה.
- מובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה של מקרים.**

13. חוזה אישי, וויתור וסמכות שיפוט

- 13.1. מוסכם בזאת כי חוזה זה הינו חוזה אישי עם הספק בהתבסס על כישוריו ומומחיותו ואסור לספק להמחות ו/או להעביר בכל צורה שהיא את זכויותיו ו/או את חובותיו עפ"י החוזה כולו או חלקו ו/או להעביר את ביצוע הניהול והפיקוח כולו או חלקו לאחר, אלא אם כן קיבל אישור של החברה לכך מראש ובכתב. מוסכם בזאת כי הסכמת החברה להעברת זכות או חובה כאמור לעיל, לא יפטרו את הספק מאחריותו המלאה והכוללת כלפי החברה, עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין.
- 13.2. שום ויתור, הנחה, או פעולה או מתן ארכה, מצד החברה לספק, לא ייחשבו כוויתור מצידה על זכויותיה ולא ישמשו מניעה על ידה, אלא אם כן ויתרה החברה על זכויותיה במפורש בכתב.
- 13.3. מוסכם בזאת שלבית משפט השלום באשקלון ו/או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי העניין, תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בתובענות הנובעות ו/או הנוגעות להסכם זה ו/או להפרתו.

14. **כתובות הצדדים**

החברה : בנין חברה המרינה – מתחם המרינה אשקלון.

הספק : _____

מכתב בדואר רשום אשר יישלח על ידי צד אחד למשנהו יראה כמתקבל ע"י הנמען בתוך 72 שעות מעת משלוחו במשרד הדואר, בהתאם לכתובות הצדדים הרשומות בסעיף זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

החברה

נספח 1 – אישור על קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים / אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד		תאריך הנפקת האישור :	
באישור קיום ביטוחים תבוא הפסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה. אישור זה יהיה תקף ככל שלא יחול שינוי בתנאים, הן בנוגע לרכוש המבוטח והן בנוגע למבוטח, באופן שמוביל לשינוי בסיכון או להיעדר אפשרות של החברה לרכוש ביטוח משנה התואם את הכיסוי.			
מבקש האישור	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה
מבקש האישור	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ	עיריית אשקלון ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל	שם	☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר : _____ ניהול פרויקטים ו/או שירותים נלווים.
ת.ד.פ. 9.	ת.ד.פ. 9.	ת.ד.פ. 9.	מזמין שירותים מזמין מוצרים זכיון קבלני משנה אחר _____
מען : בת גלים 1, אשקלון	מען : בת גלים 1, אשקלון	מען	
הקשר למבקש האישור הראשי :	הקשר למבקש האישור הראשי :		
כיסויים			
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה
אחריות כלפי צד שלישי	ביט		
אחריות מעבידים	ביט		
אחריות מקצועית			
גבול האחריות/ סכום ביטוח	למקרה	לתקופה	מט בע
302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי בגין פעילות המבוטח 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 תביעות המל"ל 328 ראשוניות 329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג	1,000,000	1,000,000	ש
309 ויתור על תחלוף מבקש האישור 319 מבוטח נוסף היה יחשב כמעביד 328 ראשוניות	20,000,000	20,000,000	ש
301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי בגין פעילות המבוטח 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 325 מרמה ואי יושר עובדים 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי 6 חודשים.			ש
	בהתאם לטבלה מטה	בהתאם לטבלה מטה	
	ת.ד.פ. 9.	ת.ד.פ. 9.	
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג') :			
086 , 038 .			
ביטול/שינוי הפוליסה *			
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.			
תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד			
תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח			
חתימת האישור			
המבטח :			

נספח 2

כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת

תאריך: _____

לכבוד

החברה הכלכלית לאשקלון

מבנה מנהלת המרינה

ת"ד 977 אשקלון

אג"נ,

אנו הח"מ, חברת _____ וה"ה _____ ת"ז _____
כמנהלה ומורשה החתימה מטעמה (להלן: "הספק") מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:

ביום _____ נערך ונחתם בין _____ לבין החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החכ"ל") הסכם למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטים (להלן: "ההסכם").

1. הננו מצהירים, כי לאחר בדיקה יסודית ומקפת של כל החשבונות והנושאים הרלבנטיים בגין כל דבר הקשור ו/או כרוך ו/או נובע מההסכם, נותרה יתרה לתשלום בסך של _____ ש"ח בתוספת מע"מ כחוק וקבלת הסכום הנ"ל מהווה גמר חשבון ושחרור עיכבון סופיים ומוחלטים לכל דבר הקשור ו/או נובע מההסכם.

2. לפיכך, הצדדים מעוניינים להסדיר את יתרת התמורה החוזית ו/או כל סכום ו/או תשלום אשר נובע ו/או קשור בהסכם.

3. הננו מאשרים, כי היתרה הנ"ל הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל סכום וכל זכות המגיעים לנו לפי הסכמים ו/או לפי דין, לרבות בגין כל שינוי או תוספות שנעשו.

4. הננו מצהירים, כי אין ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או דרישות מכל סוג ומין שהם כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או בכלל בקשר להסכם.

5. מסמך זה מהווה גם כתב ויתור והתחייבות בלתי חוזרת, להימנע מכל טענה או תביעה או דרישה הקשורה ו/או נובעת מההסכם והננו מוותרים בזאת על זכות ותביעה קיימת ו/או עתידית, במידה שהיא קיימת כיום ו/או שתהיה בעתיד ואנו נהיה מנועים מכל תביעה וכל עילה שהיא.

6. ידוע לנו כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותינו כלפי החכ"ל ו/או מאחריותנו עפ"י הסכמים ו/או עפ"י כל דין ובכלל זה אחריותנו המלאה לכל נזק כספי ו/או ממוני ו/או נזק לצד שלישי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים בטיב העבודות אשר אירעו עד למועד סיום העבודות. הננו מצהירים, כי בכל מקרה בו יתבע סכום כלשהוא ו/או תוגש תביעה כספית לרכוש ו/או לנזקי גוף ו/או כל דבר אחר ו/או כל נזק שמכוסה ע"י פוליסת הביטוח שרכשנו, נהיה אחראיים באופן מלא לכל נזק ו/או הוצאות מכל סוג ומין שהם.

חתימת המציע: _____

7. הננו מאשרים, כי החשבון נבדק ע"י מומחים ויועצים מטעמינו ועל כן הינו חשבון סופי ומוחלט, ואנו לא נהיה זכאים להשיג עליו ו/או לדרוש תוספות כלשהן ו/או החזרים ו/או שיפוי ו/או פיצוי כלשהו.
8. הננו מצהירים כי אנו חותמים על מסמך זה מרצוננו הטוב והחופשי לאחר שקראנו את המסמך וחתימתנו תחייב אותי ואת התאגיד שבשמו אנו פועלים ביחד ולחוד.

ולראיה באתי על החתום:

_____	_____	_____
חותמת	חתימה	שם

נספח 3 – חוברת מקבץ נהלים והנחיות

-מצורף כחוברת נפרדת -